Protocolo de Ações Jurídico Interno BNews

Atuação preventiva e consultiva

Novembro de 2026 · Uso interno

Protocolo de ações

> Atuação **preventiva e consultiva**. O contencioso continua com os advogados cíveis e trabalhistas. **Regra de ouro:** agir **antes** de virar processo e mudar o **sistema** para o erro não se repetir.

PARTE 1: O que fazer em cada situação

Situação A: Matéria sensível antes de publicar

Gatilhos: polícia com foto ou vídeo de pessoa · menor de idade · acusação contra alguém identificado · placa de carro · foto de terceiros · eleições.

1. O editor aplica a **Regra de Polícia**: sem rosto de suspeito, preso, vítima ou menor e sem placa, salvo as exceções escritas.
2. Confere a **origem da imagem**: própria, licenciada, oficial ou Agência Brasil. Sem origem, não publica.
3. Em caso de dúvida, consulta o Jurídico, que responde em até **2 horas**.
4. O Jurídico **registra a orientação** dada. A decisão final é do editor.

Situação B: Chegou uma reclamação (e-mail, formulário, notificação, rede social)

1. **No mesmo dia:** registrar na planilha de monitoramento (aba 3).
2. **Em até 48 horas:** analisar com o editor e decidir: manter · atualizar · ocultar nome ou foto · retirar · publicar resposta.
3. **Direito de resposta:** responder em até **7 dias**, porque depois disso a pessoa já pode entrar na Justiça (Lei 13.188/2015).
4. Responder por escrito à pessoa e guardar o registro.
5. Se não houver solução, encaminhar aos advogados e marcar "virou processo".

Situação C: Chegou um processo novo

1. Encaminhar **imediatamente** aos advogados, com a data de recebimento.
2. Incluir na planilha (aba 4) com a cor 🟡.
3. **Avaliar acordo cedo:** se for foto em matéria policial (o BNews quase sempre perde), propor a retirada da foto e um valor baixo.
4. Fazer a **autópsia** (aba 5): qual matéria, qual erro, qual regra muda.
5. Se a regra mudar, avisar a redação.

Situação D: Decisão contra o BNews

1. Confirmar com o advogado: **recorrer ou não?** Recorrer só com chance real, porque em 2 casos o recurso piorou o resultado.
2. Se não recorrer: **pagar logo** para evitar a multa de 10%, os honorários de 10% e o bloqueio da conta (art. 523 do CPC).
3. Se houver ordem de retirada ou correção de matéria: **cumprir em 24 horas** e guardar o comprovante, porque costuma haver multa diária.

Situação E: Autor reclama de foto ou texto usado pelo BNews (direito autoral)

1. Retirar ou regularizar em até **48 horas**.
2. Propor o pagamento de uma licença (é mais barato que o processo).
3. Descobrir quem publicou sem origem da imagem e reforçar a regra.

Situação F: Outro site copiou conteúdo do BNews

1. Registrar: link, data e print.
2. Confirmar **quem** é o responsável pelo site, para não processar a pessoa errada (lição de 2017).
3. Notificar **propondo uma licença** pela tabela de preços. Só pedir a remoção se não houver acordo.
4. Só levar à Justiça casos relevantes, depois de calcular custo e benefício.

Situação G: Conteúdo comercial (Ofertas, publieditorial, anunciantes)

1. Ofertas com link de afiliado: selo **"Link de afiliado"** e aviso de comissão.
2. Conteúdo pago: rótulo **"Conteúdo patrocinado"**, com contrato-padrão.
3. Anunciante de setor regulado (apostas, saúde, finanças, política): consulta obrigatória ao Jurídico.

Situação H: Leitor pede seus dados (LGPD)

1. Registrar o pedido.
2. Responder pelo canal de privacidade.
3. Se for pedido para **apagar uma notícia**, seguir a **Situação B**. O jornalismo tem proteção, e cada caso é analisado.

PARTE 2: Rotina

Quando	O que fazer	Tempo
Todo dia	Consultas da redação + registro e triagem das reclamações	30–60 min

Quando	O que fazer	Tempo
Toda semana	15 minutos com os editores: casos, alertas, prazos dos próximos 7 dias	15 min
Todo mês	Pedir atualização aos advogados (até o dia 5) · atualizar a planilha · procurar processos novos · **relatório de 1 página** à diretoria	2 h
Todo trimestre	Treinamento da redação (tema = erro mais frequente nas autópsias) · relatório ao comitê de governança · revisão das regras	1 dia
Todo ano	Balanço: quanto foi evitado e economizado · novas metas	1 dia

PARTE 3: Implantação (primeiros 90 dias)

Prazo	Ação	Custo
Semana 1	Aprovar com a diretoria a **Regra de Polícia** e a regra **"sem origem da imagem, não publica"**	Zero
Semana 1	Resolver os **8 processos urgentes** (pagar, recorrer ou cumprir)	–
Semana 2	Criar o **e-mail único** e o **formulário "Solicitar correção"** no site	Zero
Semana 2	Aviso de comissão nas **Ofertas** + correção da **Política de Privacidade**	Zero
Mês 1	Trava no sistema de publicação (campos obrigatórios)	Baixo
Mês 1	Relatório mensal como obrigação no **contrato dos escritórios** + política de acordo cedo	Zero
Mês 1	Contratos com freelancers e fotógrafos (cessão de direitos)	Zero
Mês 2	Barrinha de cookies com "Recusar" · trocar o grupo de WhatsApp por Canal	Baixo
Mês 2	Alerta de processo novo (Escavador/Jusbrasil) · conferir a marca no INPI	Baixo
Mês 3	Tirar matérias policiais antigas dos buscadores · monitorar cópias + tabela de licenças	Baixo
Mês 3	Primeiro treinamento da redação + **primeiro relatório trimestral**	Zero
Contínuo	Levantamento **trabalhista** e de **RN, SP e AL** para completar o Raio-X	–

PARTE 4: Metas em 12 meses

Indicador	Meta
Novas ações por foto ou vídeo	**–50%**
Reclamações resolvidas sem processo	**80%**
Direito de resposta respondido em até 7 dias	**100%**
Condenações por prazo perdido ou falta de pagamento	**Zero**
Receita com licenciamento de conteúdo	**Primeira receita gerada**

PARTE 5: O que precisa estar formalizado na governança

1. **Mandato por escrito:** quais matérias passam obrigatoriamente pelo Jurídico.
2. **Quem decide em caso de divergência** entre o Jurídico e o editor.
3. **Canal único** de reclamações, divulgado no site.
4. **Obrigação dos advogados** de enviar o relatório mensal.
5. **Relatório periódico** do Jurídico à diretoria e ao comitê.